

《[문제1] A회사는 전자부품을 생산·판매하는 회사이다. A회사에는 전국전자산업 노동조합(이하 `전국전자노조'라 한다)의 A회사회(이하 `A지회'라 한다)가 설립되어 있으며, A회사 근로자 200명은 A지회에 소속되어 있다. A회사 근로자 중 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 제정된 규약과 총회·지회장 등의 기관을 갖추고 활동하여 왔다. 단체교섭 및 단체협약체결은 전국전자노조의 규약에 따라, A지회 단위에서의 교섭의 경우 A지회가 소속한 전국전자노조의 B지부 지부장의 주관 하에 교섭을 진행하였으며, A지회장은 실무적인 교섭위원으로 참여하였고, 단체협약의 체결권자는 전국전자노조 위원장 또는 그 위임을 받은 B지부 지부장이었다.

2016년 8월부터 B지부 지부장의 주관 하에 A지회 단위에서는 임금교섭이 실시되었는데, 수차례의 교섭에서 합의에 이르지 못하자 같은 해 10월 20일 적법한 절차를 거쳐 조합원 전원이 파업을 개시하였다. A회사는 A지회의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 같은 해 12월 20일에 적법한 직장폐쇄를 실시하였다. A회사는 공장 1층에서 전자부품을 제조하였고, 1층 내부의 통로를 통해 출입하는 2층에는 A지회에게 노조사무실을 제공해주고 있었는데, A회사는 A지회 소속 근로자들의 전자부품 제조공장에 대한 점거를 우려하여 위 직장폐쇄와 더불어 A지회의 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다.

A지회 단위의 위 임금교섭은 2017년 3월경에 타결되었는데, 같은 해 5월 20일에 A지회 소속 근로자들은 단체교섭 및 쟁의행위의 장기화 등의 문제를 이유로 A지회의 총회를 개최하여 노동조합 및 노동관계조정법에 따른 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사가 위 직장폐쇄를 실시하면서 A지회의 노조사무실에 대한 출입을 금지한 것이 정당한지에 관하여 논하시오. (25점)

<문제1의 물음1> 직장폐쇄를 단행하며 노조사무실 출입을 전면 금지한 행위의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 사용자가 파업에 대응하여 적법하게 직장폐쇄를 단행하면서 사업장 내에 위치한 노동조합 사무실에 대한 조합원들의 출입을 전면 금지한 상황이다. 쟁점으로 <정당한 직장폐쇄의 효과로서 근로자의 사업장 출입 제한 범위가 생산시설에 한정되는지>, <비생산시설이자 조합활동의 핵심 장소인 노조사무실까지 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 노조사무실 출입 금지 조치가 정당한지 논한다.

II. 직장폐쇄의 효력과 노조사무실 출입 제한에 관한 법리

1. 직장폐쇄의 의의와 일반적 제한 범위

(1) 직장폐쇄의 개념과 물권적 지배권 회복

- 직장폐쇄는 사용자가 노동조합의 쟁의행위에 대응하여 노무수령을 거부하고 임금 지급 의무를 면하는 방어적 수단이다. 정당한 직장폐쇄가 단행 되면 사업장에 대한 사용자의 물권적 지배권이 회복되므로, 사용자는 원칙적으로 근로자들의 사업장 출입을 제한할 수 있다.

(2) 출입 제한 대상인 시설의 한계

- 직장폐쇄의 본질은 근로자의 노무제공을 차단하고 사업장을 생산 활동의 위협으로부터 방어하는 데 있다. 따라서 출입 제한은 원칙적으로 생산시설이나 업무시설에 한정되어 적용되어야 한다.

2. 노조사무실 등 비생산시설 출입 보장의 법리

(1) 정상적 조합 활동 장소의 보장 원칙

- “대법원”은 정당한 직장폐쇄가 인정되는 경우에도 사업장 내의 노조사무실 등 정상적인 조합 활동에 필요한 시설이나, 기숙사 등 기본적인 생활근거지에 대한 조합원들의 출입은 원칙적으로 허용되어야 한다고 판시하였다.

(2) 예외적인 출입 제한의 정당성 요건

- 다만, 다음의 객관적 요건을 모두 구비한 경우에는 예외적으로 노조사무실의 출입을 제한할 수 있다. ① 노조사무실과 생산시설이 장소적·구조적으로 분리될 수 없는 관계에 있어 일방의 출입이 타방의 이용을 수반함으로써 생산시설에 대한 노조의 접근 및 점거가능성이 합리적으로 예상되어야 한다. ② 사용자가 조합원의 정상적인 노조 활동을 보장하기 위하여 그에 준하는 합리적인 대체장소를 제공하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 직장폐쇄의 적법성 및 구조적 관련성 검토

(1) 직장폐쇄의 적극적 요건 충족

- 전국전자노조 A지회 조합원들의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 A회사가 대항 방어 수단으로서 개시한 직장폐쇄는 적법하게 실시되었다. 따라서 A회사는 원칙적으로 1층 생산공장에 대한 조합원의 출입을 저지할 권리가 있다.

(2) 노조사무실의 장소적·구조적 연계성

- A지회의 노조사무실은 2층에 있으나 출입을 하려면 1층 내부의 통로를 반드시 거쳐야 하는 구조이다. 이는 생산시설과 장소적·구조적으로 결합되어 있어, 조합원의 노조사무실 접근이 1층 생산공장의 무단 점거로 이어질 가능성이 객관적으로 상존하므로 예외적 제한의 첫 번째 요건은 충족된다.

2. 대체장소 제공 여부와 출입 금지 조치의 정당성 판단

(1) 대체장소 제공 요건의 흠결

- 사용자가 구조적 결합을 이유로 노조사무실 출입을 차단하려면 조합 활동이 중단되지 않도록 합리적인 대체장소를 제공해야 한다. 그러나, A회사는 노조사무실 출입을 금지하면서 대체장소를 전혀 제공하지 않았다.

(2) 출입 금지 조치의 위법성 및 정당성 상실

- A회사의 전면적인 출입 금지는 지배·관리하의 생산시설 방위에 그치지 않고 정상적인 노동조합 활동 자체를 전면적으로 마비시키는 결과를 초래하였다. 따라서 대체장소 미제공으로 인해 수단의 균형성과 필요성을 결하여 출입 금지 조치는 정당성을 잃는다.

IV. 결론

- 정당한 직장폐쇄 하에서도 노조사무실 출입은 보장되어야 하며, 장소의 구조적 불가분성으로 인해 출입을 제한하려 하더라도 합리적인 대체장소를 마련하여 제공하여야 한다. 따라서 대체장소를 제시하지 않은 A회사의 전면적 통제는 위법하다. A회사가 직장폐쇄를 단행하며 A지회의 노조사무실 출입을 전면 금지한 조치는 조합 활동에 대한 지배·개입에 해당하여 위법하며 정당성이 부인된다.